

一、对不动产的执行

1

案外人请求附带租赁拍卖是否支持的审查标准

——冯某某诉某小额贷款公司案外人执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终4038号民事判

决书

2. 案由：案外人执行异议之诉

3. 当事人

原告(案外人、上诉人):冯某某

被告(申请执行人、被上诉人):某小额贷款公司

第三人(被执行人):某食品公司、黄某甲、黄某乙

【基本案情】

某小额贷款公司与黄某甲分别于2013年2月1日、2014年4月26日就黄某甲所有的案涉房屋办理了抵押登记手续。

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院于2014年11月24日分别作出(2014)城中民二初字第1511号、1512号民事调解书,调解协议内容为黄某

2 中国法院2025年度案例·执行案例

乙、某食品公司分期向某小额贷款公司归还借款本金及利息，不履行上述债务时，某小额贷款公司有权以黄某甲所有的案涉房屋折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿。后因某食品公司、黄某甲、黄某乙未履行上述生效法律文书确定的义务，某小额贷款公司向法院申请强制执行，法院于2015年9月7日分别作出(2015)城中执字第196号、第197号执行裁定书，裁定查封案涉房屋。在拍卖过程中，冯某某向法院提交落款时间为2012年4月5日《房屋租赁合同》，合同约定由黄某甲向冯某某出租案涉房屋；租赁期限为20年；月租金为5000元，租金合计为120万元，冯某某应分两次在2012年11月5日、2022年11月5日前支付10年租金60万元；冯某某已在合同签订前预付了30万元定金，合同签订后自动转为租金。法院于2019年8月31日作出(2015)城中执字第197号之二执行裁定书，裁定：附带租赁拍卖被执行人黄某甲所有的案涉房屋。某小额贷款公司对该裁定提出异议，法院于2022年3月22日作出(2020)桂0202执异51号执行裁定书，裁定中止对(2015)城中执字第197号之二裁定书的执行。冯某某提出异议，认为应对案涉房屋附带租赁拍卖，法院于2023年5月12日作出(2023)桂0202执异18号执行裁定书驳回冯某某的异议请求，故冯某某提起本案执行异议之诉。

另查明，冯某某在本案中提交有四份黄某甲签署的收据，2012年4月1日的收据内容为收到定金30万元；2012年11月7日、两份2022年11月2日的收据内容均为收到租金30万元；两份2015年9月23日的银行进账单，显示冯某某向黄某甲转账两笔30万元，注明为“付房租”。冯某某又提交一份《公证书》及黄某甲签字的落款时间为2015年11月11日的《房屋租赁声明承诺书》，显示已对“黄某甲”的签字进行公证，该承诺书载明黄某甲承认和认可案涉《房屋租赁合同》，且已收足租金，已于2012年4月5日将上述房屋交付给冯某某使用。冯某某还提交有期间为2016年5月3日至2017年3月2日的物业费、停车费收款收据，以及期间为2016年5月5日至2017年3月的电费、水费缴费发票。

【案件焦点】

冯某某请求附带租赁拍卖案涉房屋是否合理有据。

【法院裁判要旨】^①

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院审理认为：黄某甲当庭陈述案涉租赁合同实际签署时间为2014年底至2015年初，2012年的两张租金收据签署时间亦为2014年底至2015年初。本案为执行异议之诉，涉及多个债权人的利益保护，冯某某所举的证据均无法证明在抵押前其已经向黄某甲承租案涉房屋并实际交付使用，且合同约定租赁期限、租金支付方式等均与一般租赁关系交易习惯不符，故认为冯某某的主张依据不足。根据《中华人民共和国物权法》第一百九十条规定，本案冯某某的租赁关系设立在某小额贷款公司抵押权设立之后，不得对抗某小额贷款公司的抵押权，其主张带租拍卖案涉房屋无事实和法律依据，对冯某某的诉请不予支持。

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院依照《中华人民共和国物权法》第一百九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条、第二百三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：

驳回冯某某的全部诉讼请求。

冯某某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国物权法》第一百九十条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第三十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百零九条的规定，被执行的不动产在设立有抵押权的情况下，承租人需同时满足租赁关系设立在抵押权之前且在人民法院查封前

^①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

已实际占有使用该不动产两个条件，才可以凭借租赁权排除强制执行。本案中，综合分析冯某某提交的证据，存在诸多不合理且无法相互印证之处。首先，案涉《房屋租赁合同》，约定的租赁期限长达20年，但两间别墅合计562.34平方米月租仅约定5000元且固定不变，不符合一般常理，且合同约定租金支付方式也与一般租赁关系交易习惯不符；其次，冯某某虽提交的2012年2张租金收据，没有银行流水佐证，其主张系以租金抵销其对黄某甲此前的债权，亦未提交证据证明双方早于该时期形成债权债务关系以及双方同意以租抵债的相关约定，其提交的两份2015年9月23日的银行进账单与其提交的租金收据落款时间2022年11月2日明显存在矛盾，对此冯某某未作出合理解释；再次，冯某某提交的《公证书》仅是对《房屋租赁声明承诺书》上黄某甲的签名、捺印进行公证，且该公证书形成时间是在抵押、查封之后，与租赁合同时间相差两年之久，再结合黄某甲对租赁合同以及租金收据的形成时间均不认可，故无法证明双方在2012年4月5日已签订合法有效的租赁合同；最后，冯某某提交的物业费、停车费收据，水电费缴费发票均是发生在案涉房屋被抵押、查封之后。因此，目前并无任何证据能证明冯某某的主张，其应承担举证不能的不利后果。

综上，冯某某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

当担保物权与租赁权同存于一物时，抵押权人请求实现担保物权，势必会产生债权人与承租人的利益冲突，原《中华人民共和国物权法》第一百九十条（对应《中华人民共和国民法典》第四百零五条）针对二者冲突进行了优先性的规定。在执行阶段，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

若干问题的规定》第三十一条作了进一步细化规定。我国现行法律赋予租赁权物权化色彩，但是对租赁权的对抗性缺乏公示要求，易产生被执行人与案外人串通伪造虚假租赁合同，利用执行异议制度对抗执行的问题。因为虚设租赁具有隐蔽性和形式合法性，恶意串通的意思表示隐藏在实施者的内心，由债权人对主观恶意进行证明往往比较困难，故在审理该类涉不动产执行的案外人异议案件时，案外人需举证证明符合以下要件，其主张附带租赁拍卖的请求方能成立。

一、房屋租赁合同签订时间在抵押权设立、人民法院查封之前

为规避执行，案外人往往通过倒签时间，将租赁合同落款时间设在抵押或查封前，约定的租期甚至达到法定最长租期20年，且多为一次性签订，而非多次续订。采用较长租期主要是为了继续占有、使用租赁物，迫使法院对租赁物进行带租拍卖。本案中，案涉《房屋租赁合同》的签订时间从形式上来看系在抵押权设立、案涉房屋被查封之前，但一次性约定租赁期限长达20年，其他证据亦是在抵押、查封之后形成，故租赁合同形成时间存疑，待进一步审查。

二、约定的租金价格及支付方式符合交易习惯

虚假租赁关系的租金约定普遍低于市场价格，且在租赁期内相对固定、保持不变。支付方式主要为一次性支付大额租金，且大部分通过现金支付，出租人可能只出具收条作为支付凭据，无支付记录予以佐证。判断案外人提交的交付租金证据是否符合交易习惯，应重点围绕租金交付的时间、方式、过程等细节进行审查。本案中，案涉房屋面积达562.34平方米，月租仅约定5000元且固定不变；租期长达20年却仅约定分两次支付大额租金；部分租金收据与银行流水转账在时间上亦无法对应。此外，冯某某所称的黄某甲因“以租抵债”而向其出具租金收据，“以租抵债”的目的是进行债务清偿及保障债权的实现，即名为租赁实为借贷担保关系，即便存在“以租抵债”的事实，亦不应给予债务人以租赁权阻却法院执行的权利，否则可能会损害其他普通债权人公平受偿的权益。以上证据显示双方约定的月租金额过低，支付方式异常，与一般租赁关系交易习惯不符，冯某某的举证不足以证明其交付租金的真实性。

三、案外人已在人民法院查封前对不动产进行占用

占有是判断租赁权是否客观真实的重要权利外观要件，亦是法官判断权属的重要标准之一，虚假租赁合同往往无占有之实，被执行人获悉法院拍卖或者查封信息时，才制造案外人已经实际占有标的物的假象。审查案外人是否合理占有租赁物，可从是否进行装修、支付水电费、物业费或是否登记为营业执照住所地等方面综合作出判断。本案中，冯某某提交的物业费、停车费收据以及水电费缴费发票显示的交费时间均是在案涉房屋被抵押、查封之后，故上述证据不能证明冯某某已实际合法占有案涉房屋。